

## **REQUERIMIENTOS ADMINISTRATIVOS PARA LAS COMPRAS AGILES HASTA LAS 100 UTM.**

### **1. ANTECEDENTES**

La Dirección de Salud Municipal, Ubicada en Patricio Lynch N° 228, Arica, perteneciente a la Ilustre Municipalidad de Arica, Rut: 69.010.100-9, Ubicada en Rafael Sotomayor N° 415, Arica.

### **2. OBJETIVO DE LA ADQUISICION**

Se requiere el SERVICIO DE MANTENCIÓN CORRECTIVA SILLON DENTAL, según Solicitud de Compra N°926, requeridos por el departamento de Operación y Logística.

### **3. REQUERIMIENTOS TECNICOS**

Servicio de mantenimiento preventivo se detallan a continuación:

| Cantidad | Unidad | Descripción                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Global | Provisión de repuestos e instalación para cuatro (4) sillones dentales marca Saevo Snatus, modelo SYNCRUS, según el siguiente detalle:<br>24 unidades Soporte de mangueras de pieza de mano (incluye instalación).<br>4 unidades Ventury del eyector (incluye instalación).<br>4 unidades Reemplazo o reparación de tapa superior de braket principal (incluye instalación).<br>4 unidades Pedal reóstato (incluye instalación). |

**\*Especificaciones técnicas y documentación para carpeta de arranque en anexo ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.**

### **4. PRESUPUESTO**

|                 |          |                   |  |
|-----------------|----------|-------------------|--|
| <b>ESTIMADO</b> | <b>X</b> | <b>DISPONIBLE</b> |  |
| \$ 1.499.400.-  |          |                   |  |

### **5. OFERTA ECONOMICA**

Se solicitan cotizaciones a través de “Compra Ágil” del portal [www.mercadopublico.cl](http://www.mercadopublico.cl).

### **6. FINANCIAMIENTO**

La fuente de financiamiento es y la asignación presupuestaria la cuenta 2152206006001 “Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias Desamu”.

## **7. CONSIDERACIONES PARA OFERTAR**

- La empresa deberá tomar todas las medidas necesarias para cautelar la seguridad de los funcionarios de la DISAM y sus usuarios, mediante cierres, instrucciones y toda otra acción pertinente para lograr el objetivo del servicio. Por lo tanto, el proveedor deberá proveer a su personal de todos los elementos de protección personal necesarios para efectuar los servicios que se requieran.
- El contratista deberá contar con los elementos necesarios para la realización de los trabajos.
- El contratista y/o personal de la Empresa, deberá estar calificado para el trabajo encomendado.
- Lo insumos a utilizar deben ser de alta calidad, ajustándose al presente requerimiento.
- El contratista deberá planificar y coordinar el inicio y desarrollo de sus tareas con la DISAM, que ejecutará los trabajos de supervisión cuando lo requiera.
- El contratista y/o personal de la empresa que destine a la ejecución de los servicios y trabajos, deberán resguardar en todo momento la seguridad de los bienes del Servicio y contar con los elementos de protección personal, acordes con los trabajos a realizar, esto implica entregar en a sus trabajadores los elementos de protección personal correspondiente a las labores a realizar.
- Durante la ejecución de los trabajos deberá mantener el espacio limpio y ordenado, y a su término diario en el mismo estado, limpio y ordenado con el fin de evitar accidentes en el trabajo.

## **8. ACTA O INFORME DE EVALUACIÓN.**

La Dirección de Salud Municipal seleccionará al oferente que haya presentado la mejor oferta, según haya resultado, en la evaluación administrativa, técnica y económica por los funcionarios Evaluadores, pudiendo aceptar o no la propuesta de dicho evaluador o rechazar todas las ofertas por no ser convenientes a los intereses municipales.

## **9. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD (EXCLUYENTE)**

### **a) Habilidad del Proveedor (Obligatorio)**

El oferente participante declara ser hábil para contratar con el Estado, mediante documento firmado al momento de ingresar su oferta en el Portal Mercado Público. Sin embargo, a lo anterior la Sección de Abastecimiento de la DISAM, podrá verificar la veracidad de la información en el Registro de Proveedores en el Portal Mercado Público de encontrarse en estado inhábil al momento de la presentación de las cotizaciones, así como al momento de la emisión de la Orden de Compra, se considerará que el proveedor no cumple con los requerimientos administrativos y se continuará con el siguiente proveedor que dé cumplimiento al presente requerimiento de compra.

### **b) Rubro de Proveedores (Obligatorio)**

Todo proveedor participante, deberá tener en su situación tributaria, el rubro al cual pertenecen los servicios solicitados en la presente cotización, en caso contrario dispondrá

de **24 horas para regularizar la situación**. De persistir la inconsistencia, será facultad del servicio rechazar la cotización y seleccionar al proveedor siguiente que cumpla con el presente requerimiento de compra.

**c) Patente municipal (Ejercicio de Fiscalización)**

Se solicitará la Patente Comercial por vía correo electrónico previa a la emisión de la orden de compra, esto a fin de dar cumplimiento al ejercicio de fiscalización por este servicio a la obligación de los contribuyentes de contar con la patente municipal para el ejercicio de toda profesión, oficio, industria comercio, arte o actividad lucrativa, conforme a lo establecido en la Ley de Rentas Municipales, sin embargo la no presentación de este documento, NO será impedimento para la emisión de la Orden de Compra, esto de acuerdo a Dictamen E206261/2022, de la Contraloría General de la República, el cual concluye que **"no advierte el fundamento para exigir a los proveedores de un convenio marco la acreditación de su patente municipal vigente, antes de la suscripción del respectivo contrato o emisión de la orden de compra, toda vez que el no contar con aquella no constituye una circunstancia que los inhabilite legalmente para adjudicarse las compras respectivas"**.

- **PLAZO PARA LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA.**

Se dispone de un tiempo de **24 horas desde enviada la Orden de Compra al proveedor, para su aceptación**, si concluido ese plazo no haya sido aceptada en el Portal Mercado Público, se cancelará la Orden de Compra y procederá con la siguiente cotización que dé cumplimiento con los requerimientos técnicos y administrativos para esta contratación.

**10. EJECUCION DE SERVICIOS Y RECEPCIÓN CONFORME.**

La fecha para la ejecución de cada mantenimiento debe ser coordinada y autorizada por la contraparte técnica, por lo que el proveedor no podrá ejecutar ningún servicio sin haber tenido la autorización respectiva.

El servicio deberá realizarse en el siguiente horario, de lunes a viernes entre las 08:30 y las 20:00 hrs. en un lugar físico del establecimiento determinado por la contraparte técnica.

La contraparte técnica podrá solicitarle al proveedor una carta Gantt previo al inicio de los servicios, si lo estima conveniente.

Funcionario de Recepción Conforme: Claudio Celedon Vásquez o quien le subrogue, correo electrónico: **claudio.celedon@sermusarica.cl**

- **PLAZO PARA GESTIONES DE RECEPCIÓN CONFORME POR LA UNIDAD REQUIRENTE.**

El funcionario de recepción conforme o quien lo subrogue una vez dado por terminado el servicio solicitará a través de correo electrónico al proveedor la factura asociada a la orden de compra, la que deberá tener los siguientes datos para la Facturación:

**Nombre: Ilustre Municipalidad de Arica**

**RUT.: 69.010.100-9**



DEPARTAMENTO DE FINANZAS

**Dirección: Calle Rafael Sotomayor 415, Arica**

**Giro: Actividades de la Administración Pública.**

Se solicita que la factura sea enviada al funcionario de recepción conforme señalado en el punto anterior y con copia a [facturaciondisam@sermusarica.cl](mailto:facturaciondisam@sermusarica.cl)

#### **11. PAGO DE LA ORDEN DE COMPRA.**

Una vez cumplidas las exigencias antes descritas, el pago se efectuará en el plazo de 30 días corridos a la entrega y aprobación de la documentación e informes indicados.

#### **12. MULTAS:**

##### **12.1 Multa por atraso en Plazo de Ejecución y Entrega de los Servicios:**

En caso de retraso en la entrega de los servicios prestados se aplicará una multa de 0,5% por día hábil de atraso con un tope de 5 días hábiles, sobre el valor neto recepcionado conforme. Este plazo contará desde la notificación por correo de la aceptación de carpeta de arranque, informada por la unidad requirente.

##### **12.2 Multa por la no entrega totalizada:**

En caso que el proveedor no entregue la totalidad de los servicios en conformidad, se aplicará una multa de 1% sobre el valor neto del total de la orden de compra.

**Las multas no podrán sobrepasar el 5% del valor total del contrato.**

#### **13. PROCEDIMIENTO DE MULTAS:**

La carta de multa se notificará al proveedor a través de correo electrónico, que el proveedor haya dispuesto para estos efectos y/u otro que se encuentre registrado en el Portal Mercado Público, el proveedor tendrá un plazo de cinco días hábiles contados desde la recepción del correo para presentar su apelación y respaldos que correspondan.

Cumplido el plazo este servicio validará la información recibida y podrá sugerir a la Directora acoger descargos cuando los respaldos, den cuenta de caso fortuito y/o fuerza mayor, o que incumplimiento no sea atribuible al incumplimiento directo del proveedor contratado.

En caso contrario se sugerirá la aplicar multa, para lo cual, para todos los casos, se procederá a emitir un Decreto Alcaldicio correspondiente, que respalde la decisión del caso y se procederá a su publicación tanto en la Orden de Compra correspondiente como en el apartado de Comportamiento Contractual del proveedor.

#### **14. CAUSALES DE TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.**

- Las multas no podrán sobrepasar el 5% del valor total del contrato.
- El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor. En virtud del contrato suscrito con la Municipalidad. Se entenderá por incumplimiento grave aquel que no permita satisfacer el objeto de la presente contratación en el marco de sus

requerimientos y/o especificaciones técnicas, lo cual se deberá fundamentar mediante un informe del funcionario de recepción conforme o quien le subrogue.

- En caso que no se entregue de la Carpeta de Arranque, dentro de los plazos establecidos en el punto N°3. del presente requerimiento, La Municipalidad tendrá la facultad de proceder a solicitar la cancelación de la Orden de Compra en el Portal Mercado Público.

## **15. ACEPTACIÓN/RECLAMO PORTAL SII Y CESIÓN A FACTORING**

La Municipalidad podrá reclamar del contenido de la factura, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3° de la Ley N° 19.983. En caso que la factura fuere devuelta por haberse reclamado de su contenido u otros reparos, el plazo antes señalado empezará a correr a partir de la fecha de recepción el documento de reemplazo.

Para que la factura emitida por el proveedor pueda ser cedida, deberá darse cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 4° de la Ley N° 19.983, esto es, que haya sido válidamente emitida de acuerdo con las normas que apliquen, estampándose la mención “Cedible”, consignando la firma del cedente en su anverso, agregar el nombre completo, rol único tributario y domicilio del cesionario y que en la misma conste el recibo de la mercadería entregadas o del servicio prestado con indicación del recinto y fecha de la entrega o de la prestación del servicio y del nombre completo, rol único tributario y domicilio del comprador o beneficiario del servicio e identificación de la persona que recibe más la firma de este último.

A su turno, en atención a lo dispuesto en el artículo 127° del Decreto N° 661, Reglamento de la Ley de Compras Públicas, esta Municipalidad cumplirá con los contratos de factoring siempre que se atiendan los siguientes requisitos copulativos:

- a) Se notifique oportunamente al municipio el contrato de factoring: De conformidad con el artículo 70, inciso segundo de la Ley N° 19.983, dicho instrumento deberá ser puesto en conocimiento del Municipio, por un notario público, sea personalmente, con exhibición de copia del respectivo título o mediante él envío de carta certificada, por cuenta del cesionario de la factura, adjuntando copias de los mismos certificados por el ministro de fe. En este último caso, la cesión producirá efectos respecto del deudor a contar del sexto día siguiente a la fecha del envío de la carta certificada dirigida al domicilio del Municipio. (esto debe ser remitido en copia ([facturadisam@sermusarica.cl](mailto:facturadisam@sermusarica.cl)/ [jaime.cardoso@sermusarica.cl](mailto:jaime.cardoso@sermusarica.cl)))
- b) Respecto de las facturas electrónicas, estas podrán ser cedidas a un tercero en cuyo caso la notificación de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 9 inciso segundo de la noma citada, "solamente podrá efectuarse mediante medios electrónicos y se podrá en conocimiento del obligado al pago de ellas, mediante su anotación en un registro público electrónico de transferencia de créditos contenidos en facturas electrónicas que llevará al Servicio de Impuesto Internos. Se entenderá que la transferencia ha sido puesta en conocimiento del deudor en día hábil siguiente a aquel en que ella aparezca anotada en el registro señalado.
- c) No existan multas u obligaciones pendientes. Como consecuencia de la existencia de



DEPARTAMENTO DE FINANZAS

obligaciones o multas pendientes, el municipio no podrá otorgar a su proveedor el recibo de las mercaderías suministradas o del servicio prestado, lo que implicará que la copia de esa factura no podrá cederse a un tercero (Aplica del Dictamen N° 72.954 de 2009 de la Contraloría General de la República).